

1500172-34.2021.8.26.0614

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Comarca: Tambaú

Foro: Foro de Tambaú

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... contendo crack. Marcelo confessou o tráfico, pagava o ponto semanalmente para uma mulher chamada Andrea (é esposa de um indivíduo que está preso, vulgo "de menor").

A testemunha Ricardo Donizete Ventali Canatto, policial militar, afirmou que vinham recebendo várias denúncias sobre tráfico naquele local, inclusive de Marcelo. No dia, entraram por uma fazenda que dá para o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tambaú

Foro de Tambaú

Vara Única

Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500172-34.2021.8.26.0614 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500172-34.2021.8.26.0614

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131077/2021 - DEL.POL.TAMBAU, 17903915 - DEL.POL.TAMBAU, 431/21/216 - DEL.POL.TAMBAU, 2131077 - DEL.POL.TAMBAU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO AUGUSTO RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Vistos.

MARCELO AUGUSTO RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (ocasião de calamidade pública), do Código Penal, porque, no dia 13 de maio de 2021, por volta das 15h00min, em uma via pública da Rua Seis, Bairro Inês Corso Andreazza, neste município e comarca de Tambaú - SP, trazia consigo e mantinha em depósito, visando à mercancia ilícita, 42 porções de cocaína embaladas em saquinhos (24g), 13 pinos de cocaína (09g) e 44 pedras de crack (08g), todos acondicionados para venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu apresentou defesa prévia (fls. 93/95).

A denúncia foi recebida em 15/09/2021 (fls. 96/97).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência do pedido, excluindo apenas a agravante da calamidade pública. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, ou, subsidiariamente, que seja afastada a agravante da calamidade pública.

É o relatório.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de constatação preliminar (fls. 10), auto de exibição/apreensão (fls. 11), fotografia (fls. 22), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 122/127) e pela prova oral.

A autoria é certa.

Em Juízo, a testemunha Deividson Luis Cordeiro, policial militar, narrou que havia denúncias de que Marcelo estaria traficando no Jardim Andreaza, em uma área de lazer. No local, há uma fazenda chamada Serrinha, por onde os policiais adentraram. Observaram que Marcelo pegava algo na mata e voltava ao centro de lazer.

Aproximaram-se do local e o abordaram. Ele estava com uma pochete, onde havia 103 reais. No chão, havia 13 “ependorfes” de cocaína e cerca de 40 sacos plásticos contendo crack. Marcelo confessou o tráfico, pagava o ponto semanalmente para uma mulher chamada Andrea (é esposa de um indivíduo que está preso, vulgo “de menor”). A testemunha Ricardo Donizete Ventali Canatto, policial militar, afirmou que vinham recebendo várias denúncias sobre tráfico naquele local, inclusive de Marcelo. No dia, entraram por uma fazenda que dá para o fundo de uma área de lazer. Observaram que Marcelo vinha da rua, atravessava a área de lazer e ia até a mata, agachava, pegava algo e corria até a rua para entregar. Fizeram a abordagem, ele portava uma pochete, havia droga com ele, mais de 40 pedras de crack e cocaína em saquinhos, além de mais de 100 reais em dinheiro. Indagado sobre a droga, ele confessou que traficava e pagava 300 reais por semana para a esposa do traficante “de menor”, que está atualmente preso.

Em seu interrogatório, o réu confessou os fatos. Disse que, em 22/02/2021, havia sido preso e, após sair, ficou devendo dinheiro e começou a ser ameaçado. Para pagar a dívida, pegou a droga para vender. Estava com 23 pedras de crack e 65 “cocaína”, além de 103 reais. Disse que está arrependido.

Nesta toada, analisadas as provas produzidas nos autos, não há dúvidas de que o réu, de fato praticou o crime descrito na denúncia.

Os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos e coerentes, certo que não se verifica razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu, imputando a ele a prática de grave crime injustamente.

Ademais, as circunstâncias em que o acusado foi preso em flagrante, a quantidade e forma de acondicionamento da droga encontrada escondida, juntamente com dinheiro de proveniência não esclarecida, evidenciam que a droga era destinada ao tráfico.

Some-se, ainda, a confissão do acusado, que afirmou que estava vendendo droga para pagar uma dívida, mas está arrependido. Seu arrependimento, no entanto, não o isenta de responder pelo crime praticado.

Por outro lado, entendo que não deve incidir, no caso, a agravante de calamidade pública, prevista no artigo 61, inciso II, “j” do Código Penal. A despeito da situação vivida em razão da pandemia de Covid-19, não restou comprovado nos autos que tal fato tenha facilitado a prática do crime, não existindo relação de causalidade entre o período de calamidade e o delito em questão.

Nesse sentido, há julgados do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Sentença condenatória - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Credibilidade do relato dos agentes de segurança - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Necessário o afastamento da agravante referente aos crimes praticados durante calamidade pública. Aplicação do redutor previsto no art. 33º, § 4º, da Lei de Drogas. Inadmissibilidade. Recurso parcialmente provido. [...] No tocante à agravante da calamidade pública, infere-se que não resultou minimamente comprovada a relação de causalidade que haveria entre o período da calamidade e a perpetração do delito em questão, não havendo notícia no sentido de

maior vulnerabilidade social a facilitar a perpetração da execrável prática; pelo contrário, ao que consta o policiamento seguia e segue regular, nos moldes que antecederam ao período em que inserido o estado de calamidade pública.”

(TJSP; Apelação Criminal 1501229-69.2020.8.26.0599; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Pedro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/04/2021; Data de Registro: 12/04/2021)

“APELAÇÕES - Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) – Insurgência contra a dosimetria das penas e regime prisional imposto – Pena-base fixada no mínimo legal – Quantidade de drogas que não se mostra expressiva para justificar a exasperação da pena-base – Compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência – Admissibilidade – Precedente do STJ – Afastada Agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j” (calamidade pública), do Código Penal – Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a agravante da reincidência – Apelo do Ministério Público não provido. Recurso de apelação da Defesa parcialmente provido para afastar a agravante do art. 61, II, “j” (calamidade pública), do CP, redimensionando as reprimendas.

[...] Contudo, no tocante à agravante da calamidade pública, infere-se que não resultou minimamente comprovada a relação de causalidade entre o período da calamidade e a perpetração do delito em questão”

(TJSP; Apelação Criminal 1502057-90.2020.8.26.0526; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 3ª Vara; Data do Julgamento: 12/04/2021; Data de Registro: 12/04/2021)

“APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. Artigo 33, caput, c.c o 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. Sentença de procedência. Mérito. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Dosimetria. Afastada a incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque não demonstrada a vinculação entre os fatos e o estado de calamidade pública gerado pela pandemia de COVID-19. Reduzida proporcionalmente a fração de aumento eleita para agravar a pena em razão da reincidência. Escorreito, na derradeira etapa, o juízo positivo de incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Inviável, por outro lado, a concessão do redutor previsto no artigo 33, §4º, do mesmo Diploma. Regime inicial fechado fixado adequadamente, observada a expressão aritmética da pena e a dupla – e específica – reincidência. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou da concessão de “sursis”. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação Criminal 1514882-87.2020.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2021; Data de Registro: 13/04/2021) (g.n.)

Outrossim, observo não ser o caso de se reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois o réu reponde por tráfico de drogas em outro processo (fls. 29 e 132/137), sendo que, inclusive, já foi condenado em primeira instância, indicando que se dedica a atividades criminosas. Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias são normais à espécie. Não foram angariados elementos acerca da conduta social e personalidade do agente. As consequências não desbordaram do que é insito ao tipo penal. O acusado não possui Maus antecedentes. Por outro lado, considerando a natureza da droga, espécie com elevado potencial lesivo, e relevante quantidade, o que torna necessário maior reprimenda, majoro a pena-base em 1/6. Assim, nos termos dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, reduzo a pena intermediária para 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena definitiva em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal, por ser o regime adequado em razão da gravidade em concreto do crime praticado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco a suspensão condicional da pena, ante a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais negativas (art. 44 e art. 77 do CP).

Fixo cada dia multa no mínimo legal, em razão da condição econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu MARCELO AUGUSTO RODRIGUES como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser resgatada no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Mantenho a prisão preventiva do réu Marcelo, uma vez que remanescem os motivos que ensejaram sua decretação, os quais foram recrudescidos em virtude da sanção imposta, sendo recomendável a manutenção do cárcere para assegurar, notadamente, a aplicação da sanção penal e para garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, e o perdimento dos valores apreendidos, na forma da lei.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Tambaú, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA